



Nr. 117 Ministerbesprechung vom 21. Februar 1924, 18 Uhr

R 43 I/1392 , Bl. 435-437

Anwesend: Marx, Jarres, Stresemann, Luther, Hamm, Brauns, Emminger, Geßler, Oeser, Graf v. Kanitz; General v. Seeckt, RSparkom. Saemisch; StS Bracht, Meissner, Weismann, Zweigert, Müller; MinDir. Spiecker; Protokoll: MinR Kiep.

Beginn: 18:00

[Tagesordnung]

1. *Außerhalb der Tagesordnung: Ergänzung der Abbaukommission. [...]*
2. *Geschäftslage im Reichstag.*
3. *Ausnahmezustand.*
4. *Außerhalb der Tagesordnung: Angelegenheit Adenauer.*
5. *Außerhalb der Tagesordnung: Steuereinzahlung im besetzten Gebiet.*

1. Außerhalb der Tagesordnung: Ergänzung der Abbaukommission. [...]

2. Geschäftslage im Reichstag.

Der *Staatssekretär in der Reichskanzlei* berichtete über das Ergebnis der Besprechungen im Ältestenrat sowie mit den Parteiführern. Es lägen nunmehr die Anträge der Sozialdemokratischen Partei zu den Notverordnungen vor ¹, und es sei daher erforderlich, über das Verhalten der Reichsregierung bei der Beratung der Anträge Beschluß zu fassen. Der Reichstagspräsident habe in Aussicht genommen, die Beratung über das Ermächtigungsgesetz am 26. d. Mts. stattfinden zu lassen ². Im Anschluß daran solle des Etatnotgesetz ³ auf die Tagesordnung gesetzt und bei dieser Gelegenheit die auswärtige Politik erörtert werden. Die Sozialdemokratische Partei beabsichtige die Überweisung ihrer Anträge an einen Ausschuß. Hinsichtlich der Haltung der Regierung sei erwogen worden, die Notverordnungen in drei Gruppen zu teilen (Finanzen und Wirtschaft, Sozialpolitik, Justiz) und hintereinander durch die in Frage kommenden Ressortminister behandeln zu lassen.

¹ Anträge auf Abänderung bzw. Aufhebung verschiedener, auf Grund des Ermächtigungsgesetzes erlassener VOen; RT-Drucks. Nr. 6470 ff., Bd. 380.

² S. RT-Bd. 361, S. 12465 ff.

³ S. Dok. Nr. 105, Anm. 4.

Der *Reichsarbeitsminister* erörterte die Interpellation der Sozialdemokratischen Partei ⁴ und regte an, diese Interpellation mit der Besprechung des Ermächtigungsgesetzes zu verbinden. Im übrigen erscheine es ihm fraglich, ob eine Dreiteilung in der vorgeschlagenen Weise durchführbar sei, da die Materien ineinander übergriffen.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* schlug vor, daß die Regierung sich zur Beantwortung der sozialdemokratischen Interpellation bereit erklären und im übrigen die geschäftliche Behandlung der Interpellation den Parteien überlassen solle.

Der *Reichskanzler* stellte die Zustimmung des Kabinetts zu dem vorgeschlagenen Verfahren fest und beauftragte den Staatssekretär in der Reichskanzlei, auf der am 22. d. Mts. stattfindenden Sitzung des Ältestenausschusses die erforderlichen Mitteilungen zu machen und das weitere Verfahren zu vereinbaren.

Der *Pressechef* regte an, daß die beteiligten Ressorts ihm geeignetes Material zur Interpellation der Sozialdemokratischen Partei zur Verfügung stellen sollten zwecks Verwertung in der Presse ⁵.

3. Ausnahmezustand.

Der *Vizekanzler* berichtete über das Ergebnis der Ressortbesprechung betreffend Aufhebung des Ausnahmezustandes und legte den Entwurf einer durch den Herrn Reichspräsidenten zu erlassenden Verordnung vor ⁶.

Hinsichtlich Sachsens frage es sich, ob die Sächsische Regierung bereit und in der Lage sein werde, Garantien für Ordnung und Sicherheit zu übernehmen. Könne sie das nicht, so müsse der militärische Ausnahmezustand in Sachsen teilweise bestehen bleiben. Auch Bayern bereite gewisse Schwierigkeiten, da dort der eigene Ausnahmezustand weiter bestehen solle ⁷. Er hoffe und glaube aber, daß es einer verständigen Verwaltungspraxis hier gelingen werde, ein *modus vivendi* zu finden. Die jetzige Verordnung ziele darauf hinaus, die alten Verordnungen aufzuheben, die darunter getroffenen Maßnahmen jedoch, soweit erforderlich, aufrechtzuerhalten. Hinsichtlich der Abwehrmaßnahmen für die Zukunft, so seien diese beschränkt auf die Abwehr von Bestrebungen auf gesetzwidrige Änderungen der verfassungsmäßigen Zustände.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* warf die Frage auf, ob eine Fortsetzung des Verbots der radikalen politischen Parteien zweckmäßig sei im Hinblick auf die Zulassung der Wahlorganisationen dieser Verbände ⁸. Nach einer Erörterung dieser Frage, an der sich der Reichswehrminister, der Verkehrsminister, der Staatssekretär Zweigert und der Reichskommissar Kuenzer beteiligten, stellte der *Reichskanzler* die Zustimmung des Kabinetts zu dem Verordnungsentwurf sowie die überwiegende Auffassung fest, daß eine Beibehaltung des Verbots der radikalen Parteien erwünscht sei ⁹.

⁴ Interpellation der SPD-Fraktion vom 21. 2. zur Sozialpolitik der RReg., RT-Drucks. Nr. 6486, Bd. 380.

⁵ Am 25. 2. übersendet Pressechef Spiecker dem StSRkei eine 12seitige Aufzeichnung mit „Bemerkungen zu den sozialdemokratischen Anträgen zu den Notverordnungen der RReg.“ (in R 43 I/1869, Bl. 146-158).

⁶ Dieser Entwurf konnte in den Akten der Rkei nicht ermittelt werden.

⁷ Vgl. Dok. Nr. 115, Anm. 5.

⁸ Vgl. Dok. Nr. 45.

⁹ Mit Schreiben vom 22. 2. an den RK übermittelt der RPräs. seine Stellungnahme zu dem von der RReg. vorgeschlagenen VOEntw. über die Aufhebung des geltenden Ausnahmezustandes: „Ich bin grundsätzlich bereit, eine VO auf Grund Art. 48 RV zu erlassen, die es ermöglicht, im Rahmen des Notwendigen und politisch Tragbaren auch nach dem 1. März den Bestrebungen auf gesetzwidrige Änderung der verfassungsmäßigen Staatsform mit besonderen Maßnahmen entgegenwirken zu können. Der vorgeschlagene Entwurf scheint mir aber im Einzelnen über diese Grenze hinauszugehen und mit der in meinem Schriftwechsel mit Herrn General v. Seeckt [s. Dok. Nr. 99, Anm. 6] ausgesprochenen Zusage der Aufhebung des geltenden Ausnahmezustandes in gewissem Widerspruch zu stehen. Zu den einzelnen Bestimmungen möchte ich bemerken: Zu § 1. Die Aufrechterhaltung aller von den Militärbefehlshabern erlassenen Anordnungen auf Schutzhaft, Presse-, Vereins- und Versammlungsverbote würde m. E. dieser Zusage der Aufhebung des militärischen Ausnahmezustandes widersprechen; [...] Der militärische Ausnahmezustand ließ allgemein Eingriffe zum Schutz der öffentlichen Ruhe und Sicherheit zu, die neue VO gestattet sie nur noch in den Grenzen der Abwehr von Bestrebungen auf gesetzwidrige Änderung der Staatsform. Ich halte es daher für richtiger, hier der gesetzlichen

4. Außerhalb der Tagesordnung: Angelegenheit Adenauer.

Der *Reichskanzler* machte vertrauliche Mitteilung über eine am gleichen Tage stattgehabte Besprechung mit dem Oberbürgermeister Adenauer, wonach der Genannte dargetan habe, daß er in der Angelegenheit betreffend angebliche Ablehnung der Französischen Regierung, über das *modus vivendi* im besetzten Gebiet weiterhin mit der Deutschen Regierung zu verhandeln, gutgläubig verfahren sei¹⁰. Ferner habe der Oberbürgermeister Adenauer den Antrag gestellt, mit Rücksicht auf die seitens der Rheinlandkommission erfolgte Ablehnung, die letzten Steuergesetze im besetzten Gebiete zuzulassen, nach dem 1. April weitere Überweisungen an die Gemeinden des besetzten Gebiets zu veranlassen.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß nach dem neuen Reichshaushaltsplan vom 1. April 1924 ab alle Einkünfte aus dem besetzten Gebiete voll in Rechnung gestellt seien. Es könnten daher nach dem genannten Termin keinerlei Überweisungen an die Gemeinden stattfinden, und jede Ausnahme von dieser Regel müsse aus grundsätzlichen Erwägungen vermieden werden. Er wolle dieses am darauf folgenden Tage Herrn Adenauer eröffnen.

Das Kabinett nahm diese Mitteilung ohne Widerspruch entgegen.

5. Außerhalb der Tagesordnung: Steuereinzahlung im besetzten Gebiet.

Der *Reichsminister der Finanzen* berichtete, daß die Interalliierte Rheinlandkommission die Anträge auf Zulassung der letzten Steuergesetze dilatorisch behandle. Er halte es für erforderlich, in dieser Angelegenheit eine starke außenpolitische Aktion in die Wege zu leiten und bitte um die Zustimmung des Kabinetts¹¹.

Folge der Aufhebung des Ausnahmezustandes Raum zu geben und es dem Herrn RIM zu überlassen, nach Maßgabe des § 2 durch erneute Verfügungen, soweit es notwendig erscheint, die staatsgefährdenden Parteien, Organisationen und Presseerzeugnisse zu verbieten. Zu § 2 Abs. 1. Zur Bekämpfung der Bestrebungen auf gesetzwidrige Änderung der verfassungsmäßigen Staatsform halte ich die Außerkraftsetzung des Grundrechts der persönlichen Freiheit nicht für unbedingt notwendig. § 7 Ziffer 4 und 5 des Republiksschutzgesetzes wird in den meisten hier in Frage kommenden Fällen eine ausreichende Grundlage für den richterlichen Haftbefehl geben. Eine Schutzhaftbestimmung würde deshalb die VO ohne Not außerordentlich belasten. Aus dem gleichen Grunde würde ich in der VO nicht allgemein von der Beschränkung ‚des Rechts der freien Meinungsäußerung einschließlich der Pressefreiheit‘, sondern nur von der Beschränkung ‚der Pressefreiheit‘ sprechen. Zu § 2 Abs. 3 bitte ich zu prüfen, ob es nicht zweckmäßig ist, gegen alle nach § 2 Abs. 1 getroffenen Anordnungen des RIM die Beschwerde an den Staatsgerichtshof zuzulassen; auch eine solche Bestimmung würde die VO politisch entlasten.“ (R 43 I/2704, Bl. 27 f.). Vgl. hierzu die endgültige Fassung der entsprechenden VO des RPräs. vom 28.2.24: RGBl. I, S. 152.

¹⁰ Hierzu Vermerk MinR Kieps für den RK vom 15. 2.: „MinDir. Köpke (AA) teilt folgendes mit: Graf Adelman habe aus Köln telefonisch angefragt, ob es zutrefte, daß die frz. Reg. in London, Brüssel und Rom eine Note überreicht habe, in welcher erklärt würde, daß sie auf Grund der letzten dt. Note es ablehne, mit der dt. Reg. über die besetzten Gebiete unmittelbar weiter zu verhandeln. MinDir. Diltthey vom RMinbesGeb. habe aus Köln die gleiche Nachricht erhalten mit dem Hinzufügen, daß der OB Adenauer sie ohne Vorbehalt an verschiedene Persönlichkeiten in Köln weitergegeben unter Bestätigung, daß die Nachricht aus ganz sicherer Quelle stamme. MinDir. Köpke teilt hierzu mit, daß dem AA über einen solchen frz. Schritt nichts bekannt sei, und daß er nach Maßgabe der Sachlage die Nachricht nur als absurd und glatt erfunden bezeichnen könne. Es sei doch recht bedauerlich, wenn von maßgebender Seite aus eine derartige Nachricht als sicher verbreitet würde, die ja doch geeignet sei, im besetzten Gebiet eine starke Beunruhigung hervorzurufen.“ (R 43 I/40, Bl. 436). Am 23. 2. telegraphiert StS v. Maltzan an die dt. diplomatischen Vertretungen in London, Rom, Paris und Brüssel: „Laut Mitteilungen Adenauers und Louis Hagens hat Tirard ihnen vor einigen Tagen Kopie einer angeblichen Note der Frz. Reg. an Deutschland, England, Italien vorgelegt, wonach Frankreich es nunmehr ablehne, die Verhandlungen über einen *modus vivendi* im besetzten Gebiet mit Deutschland fortzusetzen und sich hierüber Verhandlungen mit Vertretern der besetzten Gebiete allein vorbehalte. Diese angebliche Note ist hier unbekannt. Nicht ausgeschlossen, daß Täuschungsversuch Tirards vorliegt.“ Die Missionschefs in Brüssel, London und Paris antworten am 26. bzw. 27. 2., daß dort über die erwähnte Note nichts bekannt sei. (Pol. Arch. des AA, Büro RM, 5 Reparation, Bd. 17).

¹¹ Mit Schreiben vom 7. 3. teilt das AA dem RFin. mit: Entsprechend dem Ersuchen des RFin. seien die dt. Missionen in Paris, London, Brüssel und Rom angewiesen worden, bei den dortigen Regg. nachdrücklich wegen sofortiger Zulassung der SteuerNot-VOen im alt- und neubesetzten Gebiet vorstellig zu werden und auf die beträchtlichen Verluste hinzuweisen, die dem Reich, den Ländern und Gemeinden infolge der Nichtzulassung der VOen entstünden. „Die Steuereinnahmen in den besetzten Gebieten seien zur Zeit minimal. Nur die Lohnsteuer und die Umsatzsteuer fließen einigermaßen. Die großen direkten Steuern, vor allem die Einkommensteuer mit den Abschlagszahlungen und den neuen Vorauszahlungen fielen fast völlig aus. [...] Die Gemeinden seien hiervon hart betroffen, da sie ohne steuerliche Einnahmen seien und die für sie eingeleitete Sonderaktion der Gewährung

Ferner bitte er um Zustimmung dazu, daß die Finanzämter im Einbruchsgebiet angewiesen würden, auch ohne Genehmigung des Generals Degoutte die zuständigen Steuern einzuziehen. Während im Bezirk Münster die Steuern erhoben würden, habe der General für den Düsseldorfer Bezirk seine Genehmigung versagt. Wenn jetzt trotzdem die Steuern erhoben würden, so sei ein Konflikt mit dem General Degoutte zu erwarten mit möglichen weiteren politischen Folgen; er halte es jedoch für erforderlich, es auf diesen Konflikt ankommen zu lassen.

Das Kabinett stimmte dem Vorschlage des Reichsministers der Finanzen zu.

von Kassenvorschüssen solange keinen wesentlichen Erfolg haben könne, als die Einkommensteuer und Körperschaftssteuer nicht eingingen. [...] Der hierdurch geschaffene Zustand sei völlig unerträglich. Während dem Dt. Reiche im besetzten Gebiete durch die Zahlung der Besatzungskosten ungeheure Ausgaben entstünden, würden ihm fast alle Einnahmen aus diesem Gebiete vorenthalten. Ganz abgesehen davon, daß die Einkünfte der Zollverwaltung und der übrigen sog. Pfänderverwaltungen beschlagnahmt seien, würden der RReg. jetzt auch die Einnahmen aus der Verwaltung der direkten Steuern vorenthalten. Die Dt. Reg. habe wiederholt darauf hingewiesen, daß sie in absehbarer Zeit nicht mehr in der Lage sein werde, die Gelder für die Bezahlung der Besatzungskosten aufzubringen. Der Augenblick, in dem die Zahlung dieser Kosten aus Mangel an Mitteln eingestellt werden müsse, werde beschleunigt herbeigeführt, wenn die neue Steuergesetzgebung nicht alsbald in den besetzten Gebieten durchgeführt werden könnte.“ (R 43 I/192, Bl. 6-8).

Mit Schreiben vom 14. 5. bzw. 20. 5. teilt die Irko dem Präs. der Reichsvermögensverwaltung in Koblenz mit, daß sie beschlossen habe, die drei SteuerNotVOen vom 7.12.23 (RGL. I, S. 1177), vom 19.12.23 (RGL. I, S. 1205) und vom 14.2.24 (RGL. I, S. 74) zuzulassen, und zwar mit Wirkung vom 1.4.24 (Rundschreiben des Präs. der Reichsvermögensverwaltung Koblenz vom 21. 5., R 43 I/192, Bl. 261-263). Allgemeine Übersicht über die Zulassung dt. Gesetze durch die Irko in: Bekanntmachungen des Präsidenten der Reichsvermögensverwaltung für die besetzten rheinischen Gebiete über Zulassungen von Gesetzen und Verordnungen des Reichs und der Länder im besetzten Gebiet, Koblenz 1924.

Zitierhinweis

Nr. 117 Ministerbesprechung vom 21. Februar 1924, 18 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 393–397 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D117>